

1. 업무개요

강원환경본부(□□□□□□□□센터 □□□□부, 이하 “□□□□부”라 함)에서는 통합 운영사업에 대한 시설운영계획 수립 및 운영·관리에 관한 업무를 수행하고자 목표 우수율 유지관리 및 수질, 수처리 관리를 위한 통합운영관리시스템 및 관망 관리 시스템을 운영하고 있다.

그리고, □□□□부에서는 통합운영사업 시설개선을 위한 설치사업 및 수도 사업소 유지보수와 응급복구 공사를 지원하고자 시설공사 발주, 공사·관리 감독 및 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조(담보책임의 존속기간)에 따르면, 공사의 도급계약에 대한 담보책임의 존속기간은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 행정안전부령으로 정하는 기간으로 한다고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제70조(하자 검사)에 따르면, 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약 일반조건, 제11절 공사 목적물의 하자, 3. 하자검사에 따르면, 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적

으로 하자를 검사해야 하며, 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사를 하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, □□□□부에서는 통합운영사업 시설개선을 위한 유지보수 및 응급 복구 공사의 준공검사가 완료되면 담보책임의 존속기간에 하자검사를 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하고 하자가 발생하면 즉시 계약상대자에게 하자 보수 기간을 정하여 하자보수를 이행하도록 통지하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “강원환경본부 종합감사” 기간 중 □□□□□□□□센터 □□□□부에서 관리 중인 시설개선사업 중 준공된 공사에 대한 하자검사 관리실태를 확인한 결과, 일부 시설개선사업은 하자검사를 미실시한 사실을 확인하였다.

또한, □□□□부에서 관리 중인 ===년 하반기 하자검사 대상공사는 ==건이 었으며, 하자검사 실시현황을 확인한 결과 모두 미실시하였다.

이로 인해 ===년 하반기에 하자담보 책임기간이 만료되는 ==건 시설개선공사는 최종검사를 실시하지 않고 하자담보 책임기간이 만료되었다.

따라서, □□□□부에서는 하자담보책임기간 만료일 이전에 발생한 하자에 대해 지체없이 조치를 해야 함에도 하자검사 관리 업무를 소홀히 하여 하자검사 (최종검사) 실시 여부를 확인하지 않고 하자담보책임기간이 만료되는 결과를 초래하였다.

4. 관련자(부서) 의견

□□□□부에서는 동일사례가 발생하지 않도록 □□□□부 소관 직원 교육 및 상·하반기 하자검사 관리 계획을 수립·실시하여 준공시설물의 내구성 확보 등 효율적인 유지관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 시설개선사업 준공 후 하자검사 및 최종검사 미 실시 하는 등 하자검사 관리 업무를 소홀히 한 강원환경본부 □□□□□□□□센터 □□□□부 ■급 ○○○, ■급 □□□(현 ☒환경본부 ××××××처 ○○○○○부), ◆급 ①①①, □급 ▼▼▼(현 ☒환경본부 ☒☒☒☒☒처 ▲▲▲▲▲부), □급 □□□, □급 ☆☆☆에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】